

Шартномаи № (Рақами Шартнома)

Ҳиссагузори дар бинои сохтмони манзили истиқомати баландошёна.

(Санаи ба имзо расидани Шартнома)

ш. Душанбе н. Шохмансур

ЧДММ “Восеъ-2005” дар шахсияти Директори ҷамъият Саидов Сафаралӣ Манонович 08 январи соли 1980 таваллуд, РМА (045360045) шиноснома А00642442, аз тарафи ШВКД-1 ноҳияи Синои ш.Душанбе аз 29 октябри соли 2016 дода шудааст, истиқоматкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе кучаи Испечак-2, М-12 квартираи 6, суроғи ҳуқуқи ҷамъият ш.Душанбе н.Фирдавсӣ кучаи Борбад 1 РЯМ-0310018675, РМА-030030176 РМИ-000700820171996, ки минбаъд «ТАРАФИ-1», номида мешавад ва, ҳиссагузор (Ном Насаб Номи падар) С/Т (соли таваллуд), РМА (РМА шиноснома) дорои Шиносномаи А(Серия паспорт), ки аз ҷониби (Ҷои гирифтани паспорт ШВКД) сол дода шудааст истиқоматкунандаи (Ҷои Истиқомат) ки минбаъд ҳамчун «ТАРАФИ-2» шартномаи мазкурро дар он хусус ба имзо мерасонанд.

1.Мавзӯи Шартнома

1.1.Тибқи Шартномаи мазкур «ТАРАФИ-2» ҳамчун маблағгузор дар корҳои сохтмони иншооти биноҳои истиқомати баландошёнаи бисёрхучрадор воқеъ дар ш. Ҳисор шаҳраки Шарора кӯчаи А. Ҷоми бе назардошти ороиши дохили (внутренняя отделка) ки аз ҷониби «ТАРАФИ-1» сохтмон шуда истодааст иштирок менамояд ва дар оянда баъди ба охир расонидани корҳои сохтмони ҷониби «ТАРАФИ-1» аз ҳисоби худ хатҳои барқу об, дару тиреза ва таҷҳизоти тақсимотии майдончаи ҳар як ошёна васлу насб намояд. Аммо маблағи ҳисобкунакҳои барқию об ва инчунин хуччатҳои соҳибмулки ҳуқуқмуайянкунандаро (дар идораи нотариали ва ё КДФ (КВД) Бакайдгирии Моли Мулки Ғайри Манъкул) аз ҳисоби «ТАРАФИ-2» ба расмӣ дароварда, талаб намояд.

1.2.Маблағи ҳиссагузоришаванда барои сохтмони манзили истиқомати баладошёна дар ошёнаи (Ошиёна) хонаи № (Рақами хона) БЛ “(Қадам Блок)” дар банди 1.1-и Шартномаи мазкур пешбинигардида, ки он бо назардошти зердеворҳои худбардор (метри квадратии хона) метри мурабаъро ташкил медиҳад, пардохт карда мешавад. Дар ҳолати қамомад шудани масоҳати умуми манзили истиқомати фарқияти маблағ аз ҷониби «ТАРАФИ-1» ба ҳисоби «ТАРАФИ-2» мувофиқи

маблағи муайяншудаи Шартномаи мазкур пардохт мешавад. Дар сурат минбаъд зиёд шудани метри мураббаъ, фарқияти маблағи барзиёдии метри мураббаъи муайншуда, аз ҷониби «ТАРАФИ-2» ба ҳисоби «ТАРАФИ-1» мувофиқи нархномаи бозории ҳамонруза муайяншуда пардохт карда мешавад. (Бо назардошти таъғир ёфтани супоридани андоз, нархи масолеҳи сохтмони ва дигар хизматрасониҳо, асъори хориҷӣ доллари ИМА бо асъори милли сомони ва ғайраҳо).

1.3. Арзиши умумии маблағи пулии ҳиссаи «ТАРАФИ-2» барои масоҳати манзили истиқоматии ҳиссагузоришавандаи дар банди 1.2-и шартномаи мазкур нишондодашуда (нархи умумии хона) (маблағи бо ҳарф) сомони баробар бо курби асъори хориҷи (нархи умумии хона бо доллар) (маблағи бо ҳарф) доллари ИМА)-ро ташкил дода «ТАРАФИ-2» тибқи ҳамин шартнома бояд баъди имзо ба суратҳисоби «ТАРАФИ-1» С/х 202029721000061000 МФО; 350101626 Кор/Х:20402972316264 РМА030030176, дар филиали №-6 "Амонатбанк" -и ноҳияи Фирдасии шаҳри Душанбе ба таври ғайринақди ва ё дар ҳазинаи «ТАРАФИ-1» яъне ҶДММ "Восеъ-2005" ба таври нақди пардохт намояд.

Маблағи умумии дар ҳамин Шартнома пешбини шуда (нархи умумии хона) (маблағи бо ҳарф) сомони баробар бо курби асъори хориҷи (нархи умумии хона бо доллар) (маблағи бо ҳарф) доллари ИМА)-ро ташкил медиҳад, ки «ТАРАФИ-2» тибқи муқаррароти умумӣ бояд дар давоми на зиёда аз 3 рузи пас аз ба имзо расидани шартномаи мазкур пешпардохт намояд. «ТАРАФИ-2» изҳор намуд, ки айнӣ замон аз маблағи умумии дар шартнома муқараршуда (маблағи пешпардохт) (маблағи бо ҳарф) сомони ро пешпардохт менамояд ва маблағи боқимондари, ки (маблағи мондагӣ) (маблағи бо ҳарф) сомони ро ташкил медиҳад аз руи ҷадвал пардохт менамояд.

Дар сурати норозӣ будан аз лоиҳаи сохтмон, сифат ва ҷараёни пешбурди сохтмон, талаби бозпас намудани маблағро намояд, дар ин сурат аз ҳисоби «ТАРАФИ-2» ба таври нақди 35% (сиву панҷ фиссати) маблағи дар Шартномаи мазкур нишондодашуда аз арзиши умумӣ, баргардонида мешавад. Агар муҳлати талаби чунин маблағ баъд аз рузи бастанӣ Шартнома 6 (шаш) моҳ гузашта шуда бошад.

1.4. Муомилоти пулӣ тарафайн танҳо бо асъори милли сурат мегирад.

1.5. Пас аз пардохти пураи маблағи дар банди 1.3-и Шартномаи мазкур пешбини шуда «ТАРАФИ-1» манзили истиқоматии дар банди 1.2-и дар Шартнома зикр шударо баъди бо Қарори Раиси шаҳри Душанбе тасдиқ гардидани Санади Комиссияи давлатии қабули иншооти сохтмонаш ба анҷом расида тибқи санади қабул ва супоридан ҳамин манзили истиқоматиро бо тартиби пешбини намудаи қонунгузории амалкунанда дар идораи нотариали ба расмӣ дароварда ба «ТАРАФИ-2» месупорад.

1.6. Дар сурати «ТАРАФИ-2» то муддати 2 (ду) моҳи пай дар пай ва на зиёда аз 3 (се) моҳ маблағашро пардохт накунад, «ТАРАФИ-1» метавонад Шартномаро яктарафа бекор намуда, «ТАРАФИ-2» и навбатиро ҷалб намояд ва баъди ҷалби «ТАРАФИ-2»- и навбати маблағи «ТАРАФИ-2»-и авваларо дар муддати то 10 (даҳ) рузи кории тақвимӣ баргардонад. Мухлати ба анҷом расидани корҳои сохтмони иншоот то санаи 12.12.2029 муқаррар карда мешавад.

1.7. Ҳангоми норозӣ будани «ТАРАФИ-2» аз лоиҳаи манзили истиқомати, сифату қараёни сохтмон, дасткашинамудан аз имзо дар санади қабулу супоридани манзили истиқоматӣ, ивазкунии у ки ба дигар ҳиссагузори асос мегардад «ТАРАФИ-1» баъд аз ҷалби ҳиссагузори навбатии ҳамин манзили истиқоматии дар Шартнома зикршуда маблағи пардохткардаи «ТАРАФИ-2» юми аввалро ба пурраги бармегардонад

2 Ҳуқуку Уҳдадорихои Тарафайн

2.1 «ТАРАФИ-1» уҳдадор мешавад саҳми дошташро ба ҳиссагузoron, яъне «ТАРАФИ-2» пешниҳод намояд.

2.2 «ТАРАФИ-1» Нусхаи Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қитъаи замини барои лоиҳакашии биноҳои истиқомати баландошёна иборат аз 3 (се) блок ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро ба «ТАРАФИ-2» пешниҳод намояд.

2.3 «ТАРАФИ-1» уҳдадор мешавад, ки ҳамаи баҳсҳои вобаста ба ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунандаи пешниҳоднамудааш ба амал меояд бе ҷалби «ТАРАФИ-2» мустақилона ҳал намояд.

2.4 «ТАРАФИ-1» уҳдадор аст, ки ҳиссаи ба миқдораи маблағи мувофиқ гирифтаро ба «ТАРАФИ-2» ба расмият дарорад.

2.5 «ТАРАФИ-1» кафолат медиҳад, ки иншооти сохтанида ягон ҳел маҳдудият надорад ва то ҳол ба касе ғурухта, ҳадя, ва ба ҳафс ғузошта нашудааст.

2.6 «ТАРАФИ-2» ҳуқуқ дорад, ки ҳама гуна ҳуҷҷатҳои лозимаро аз «ТАРАФИ-1» барои озмоиш талаб намояд.

2.7 «ТАРАФИ-2» уҳдадорӣ қатъи мегирад, ки дар қараёни сохтмон ба «ТАРАФИ-1» монеаги эҷод намекунад.

2.8 «ТАРАФИ-2» уҳдадор аст, ки ҳиссаи ба у додашударо дар қараёни сохтмон пурсон шавад ва маблағи ба душ гирифташро оид ба ҳиссаи ба у таълуқ дошта тибки Шартнома пардохт намояд.

2.9. «ТАРАФИ-2» уҳдадорӣ қатъи мегирад, ки бе розигии «ТАРАФИ-1» барои таъмир намудан ва ё ворид шудан барои зиндаги қарданро надорад.

3 Тақсимоти – Чудо Намудани Ҳиссаи Саҳмгузоштаи Тараф

3.1 Дар доираи Шартномаи мазкури басташуда, масоҳати манзили (манзилҳои) истиқомати дар оянда сохтмонмешударо аз блоки **(Болок)** дар иншоот мавҷудбударо ҳамчун ҳисса вобаста ба саҳмашон Ширкати мазкур чудо – муайян менамояд.

3.2 Масоҳати сохтмони ҳиссаи (ҳиссаҳои) «**ТАРАФИ-2**» дар асоси лоиҳаи меъмори тасдиқшуда вобаста ба ҳаҷм ва дақиқ намудани (метри мураббаъ) манзилҳои истиқомати аз руи лоиҳаи байнашон тақсимшуда ба имзо расониданида супорида мешавад

3.3 «**ТАРАФИ-2**» метавонад бо мувофиқаи Ширкат маблағгузориро тариқи ҳиссаги яъне қисман - қисман баъд аз пардохти 80 % (ҳаштод ғиссати) маблағи умуми дар Шартнома дарҷшуда пардохт намояд.

4.Масулияти Тарафҳо

4.1 .«**ТАРАФИ-2**» ухдадор аст маблағи арзиши манзили истиқоматии ҳиссагузоршударо ба суратҳисоби бонкии «**ТАРАФИ-1**» саривақт интиқол диҳад ва ё ба тариқи нақди ба ҳазинаи «**ТАРАФИ-1**» супорад. Дар ҳолати аз ҳиссагузори минбаъда даст кашидани «**ТАРАФИ-2**» бояд расман (ба тариқи хатти ё ариза) ба «**ТАРАФИ-1**» дар муҳлати на кам аз 10 (даҳ рӯз) пеш муҷрият намояд.

4.2. «**ТАРАФИ-1**» ухдадор мешавад, ки манзили истиқоматии ҳиссагузоридашударо пас аз анҷоми сохтмон ва бо Қарори раиси ш.Душанбе тасдиқ шудани Санади давлатии қабули иншооти сохтмонаш ба анҷомрасида ва ба истифода супоридани он бо тартиби муқараршуда дар мақомотҳои дахлдор аз ҳисоби «**ТАРАФИ-2**» ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи моликиятдори тасдиқунандаро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи ҳиссагузор - соҳибмулк ба расмӣ дароварда супорад.

4.3. «**ТАРАФИ-2**» ухдадор мешавад, манзили истиқоматии ҳиссагузоридашударо, ки ба номаш ҳуҷҷатгузори шудааст аз руи таъиноташ истифода кунад.

5.Ҷавобгарии Тарафҳо

5.1.Тарафҳо барои ба таври бояду шояд иҷро накардани шартҳои дар Шартномаи мазкур зикршуда масъуланд.

5.2.Дар сурати дар давоми 10 (даҳ рӯзи тақвими) насупоридани маблағи аввалӣ пардохти мувофиқашудаи дар шартнома дарҷшуда «**ТАРАФИ-1**» ҳуҷҷ дорад шартномаро яктарафа ба оғоии «**ТАРАФИ-2**» бекор намояд ва тарафҳо ба ҳолати аввала баргарданд.

5.3.Агар ҷониби «ТАРАФИИ-1» баъд аз ҷалби ҳиссагузори навбатии ҳамин манзили истиқоматии дар шартнома зикршуда ва қабули маблағи “ТАРАФИИ-2” юми нав маблағи пардохтнамудай «ТАРАФИИ-2» юми аввалро дар муддати 60 рузи тақвими «ТАРАФИИ-1» барнагардонад, дар ин ҳолат «ТАРАФИИ-1» ба «ТАРАФИИ-2» ба андозаи 0,01 фоизи маблағи пардохтшуда, вале на зиёда аз 0,05 фоизи маблағи умумии шартнома ноустуворона ва ё ҷарима месупорад.

5.4.Дар сурати дар шартнома пардохти пурраи маблағ пешбини шуда бошад, вале ҷониби «ТАРАФИИ-2» дар муддати 10 (дах) руз пардохт нанамояд ва ё аз пардохти маблағ саркашӣ намояд дар ин ҳолат «ТАРАФИИ-1» ҳуқуқ дорад шартномаро яктарафа бекоршуда эътироф намояд.

6. Шартҳои Махсус

6.1.То замони ба расмӣ даровардани ҳуҷатҳои ҳуқуқмӯйянкунундаи соҳибмулки «ТАРАФИИ-2» ҳаҷ надорад, ки амволи ҳиссагузоришударо ихтиёрдори кунад, яъне онро наметавонад мавриди хариду фуруш, тухфа, гарав, гузариш аз ҳуқуқи ҳиссаи талабот ва дигар намуди аҳди граҷдани ва ё ягон амалиёти нотариали қарор диҳад. Дар мавридҳои зарурияти ба миён меомада бо розигии роҳбари Ширкати мазкур ҳатман мувофиқа намояд.

6.2.Таҳияи шиносномаи техникӣ дар КДФ (КВД) Бақайдгирии Могу Мулки Ғайри Манъкул ва барасмӣ дарории ҳуҷатҳои ҳуқуқи соҳибмулки дар идораи нотариали давлати аз ҷониби «ТАРАФҲО» ба амал бароварда шуда, пардохти хароҷоти онҳо ба зиммаи «ТАРАФИИ-2» вогузошта мешавад.

7.Ҳимояи Манфиатҳои Тарафҳо.

7.1.Ҳамаи баҳсу масъалаҳои ба манфиати Тарафҳо дахлдор, ки дар мафҳуми шартнома дарҷ нагардидааст ва рост ё бовосита ба манфиаташонро дахлдор мешавад бо таъя ба меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад.

7.2.Ҳамаи тағироту иловаҳо дар шартномаи мазкур бо розигии хатии тарафҳо ворид карда мешаванд.

8. Бекор кардани Шартнома.

8.1. Шартномаи мазкур бо розигии тарафҳо бекор карда мешавад.

8.2. Шартномаи мазкур ба тариқи суди бо даъвои «ТАРАФҲО» бекор карда мешавад.

8.3. Шартномаи мазкур баъди иҷроиши ҳамаи уҳдадорихои гирифтаи Тарафҳо безътибор доништа мешавад.

9. Муҳлати Амали Шартнома.

9.1. Шартномаи мазкур аз рузи ба имзо расиданаш оғоз гардида то ба пурраги иҷро шудани уҳдадориҳои ба зиммагирифтаи тарафҳо амал мекунад.

10. Дароз Намудани Мухлати Шартнома

10.1. Мухлати Шартнома бо розигии Тарафҳо дароз карда мешавад. Дар ин ҳолат ташаббускори дарозкунии муҳлат бояд дар муддати на камтар аз 30 (си) рӯз пеш аз баанҷомрасии муҳлати Шартнома ба **ТАРАФИ** дигари Шартнома ба таври хатти мурочиат намояд. Дар ҳолати рози ё норози будан ба **ТАРАФИ** дигари Шартнома дар муддати на камтар аз 30 (си) рӯз ба таври хаттӣ хабар расонад.

10.2 Оид ба расмӣ даровардани ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда, ки минбаъд аз ҷониби идораҳои давлати (муҳлат нигоҳдошт шавад) бояд омода шаванд монеаги барои гузаштани муҳлати Шартнома шуда наметавонад.

11. Форс Мажор.

11.1.Тарафҳо барои қисман ва ё пурра иҷро накардани Шартнома, ки ин иҷро накардан бо таъсири қувваҳои муқовиматнопазир (офатҳои табиӣ обҳезӣ, заминларза, эпидемия, пандемия ва ғ.) руҳ додааст ҷавобгар нестанд.

11.2. Қарорҳои мақомоти давлати дар соҳаи назорати сохтмон ва дигар қарорҳои мақомоти дахлдори давлатӣ, ки метавонад ба муҳлатҳои саривақт супоридани иншоот, ва ба истифодабарии он монеаги ба миён меоранд ё ин ки, иҷорасонии қорҳои сохтмониро тамоман ғайриимкон мегардонанд, метавонанд ҳамчун ҳолати **ФОРС-МАЖОР** дониста шаванд.

11.3. Шартномаи мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда якнусаҳгӣ ба ҳарду тараф дода шуда ҳардуяшон қувваи қонунии якхела доранд.

Суроғи ҳуқуқи Тарафҳо;

«ТАРАФИ-1»

ЧДММ “Восеъ -2005”

Суроға: н. Фирдавси к. Борбад 1

РМА: 030030176

Суратҳисоб: 202029721000061000

К/счёт: _____

МФО: 350101626

Бонк Амонатбонк №6

Роҳбар Саидов С.М

Имзо – Мухр _____

«ТАРАФИ-2»

Ному насаб

(Ному насаб)

Суроға: (Суроға аз паспорт)

РМА: (РМА ННН)

Суратҳисоб:

К/счёт: _____

Бонк _____

Имзо _____

Тел: (Тел)